

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1033/2543

บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด
นาย สามารถ เกษีหรือเกษซี่ หรือโกษี
หรือโพธิ์ศรี กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94

ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่พิพาท ชองผู้เอาประกันภัยนั้นได้ระบุชื่อบริษัท ค. และชื่อบุคคลอยู่ภายในวงเล็บต่อมา เป็นเหตุให้เกิดความสงสัย การที่ศาลอุทธรณ์ แปลความถึงความมุ่งหมายที่เกิดขึ้นจริงแห่งข้อความที่ปรากฏว่าบุคคลที่อยู่ภายในวงเล็บเป็นผู้เอาประกันภัย จึงเป็นเพียงเหตุผลในการแปลความตามอักษรที่ปรากฏนั้นหาได้มีการเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 169,764 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 160,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 130,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2537 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อกฎหมายที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงว่า นายวิเชียร ถาวรสถิตย์ เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9ข-0200 กรุงเทพมหานคร เป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่ขัดต่อกฎหมาย เพราะเป็นการฟังข้อความเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความที่ปรากฏในกรรมธรรม์ประกันภัยนั้น เห็นว่าตามเอกสารหมาย จ.3 คือ กรรมธรรม์ประกันภัยที่พิพาทช่องผู้เอาประกันภัยนั้นได้ระบุชื่อบริษัทเคมมิน จำกัด และชื่อนายวิเชียร ถาวรสถิตย์ อยู่ภายในวงเล็บต่อมา เป็นเหตุให้เกิดความสงสัย ซึ่งย่อมต้องแปลความถึงความมุ่งหมายที่เกิดจริงแห่งข้อความที่ปรากฏคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์จึงเป็นเพียงเหตุผลในการแปลความตามตัวอักษรที่ปรากฏนั้นหาได้มีการเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ไม่ ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น ไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นต่อเนื่องอื่นอีก"

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-สุรพล เจียมจุไร-ประชา ประสงค์จรรยา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ